

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2479/2534

ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร

โจทก์
จำเลย

นาย สมาน เบ็ญจะนนท์ กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 386
ป.วิ.พ. มาตรา 249

สัญญาข้อ 4 ระบุว่า จะใช้เงินกู้เฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ปรับปรุงที่ดินขุดบ่อเลี้ยงปลา ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 2.50 เมตร เป็นเงิน 50,000 บาท (2) ปรับปรุงที่ดินทำสวนผลไม้เนื้อที่ 14 ไร่ เป็นเงิน 80,000 บาทเท่านั้น เมื่อจำเลยที่ 1 ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ จำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสัญญาข้อ 11 ให้สิทธิผู้จัดการสาขามีอำนาจลดหรือระงับการจ่ายเงินกู้ที่จะพึงมีต่อไปสำหรับเงินกู้รายนี้เท่านั้น จำเลยที่ 1 มิได้ผิดสัญญา โจทก์ยังไม่มีสิทธิเรียกเงินกู้คืนทั้งหมด โจทก์โต้แย้งข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาเงินครั้งที่ 2 เท่านั้น มิได้โต้แย้งข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับสัญญาเงินครั้งที่ 1 แต่อย่างใด เพียงแต่โจทก์ขอให้ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาของโจทก์เกี่ยวกับสัญญาเงินครั้งที่ 1 จึงมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาเงินครั้งที่ 1 นั้น ไม่ชอบอย่างไร จึงไม่ชอบด้วยป.วิ.พ. มาตรา 249.

โจทก์ฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินกู้จำนวน 129,000 บาท และ ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การทำนองเดียวกันว่า เงินกู้ครั้งที่ 1 ได้ชำระตามงวดแล้ว คง ค้างชำระงวดสุดท้ายในวันที่ 31 มีนาคม 2529 เป็นเงิน 9,000 บาท จำเลยขอผิด ชำระเดือนกันยายน 2529 เพราะข้าวถูกน้ำท่วมและเพลิงระเบิด ส่วนเงินกู้ครั้งที่ 2 ที่ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ไม่นำเงินไปใช้ปรับปรุงที่ดินขุดบ่อเลี้ยงปลาและทำสวนผล ไม้ตามสัญญานั้น ความจริงจำเลยที่ 1 ได้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันไว้ ทุกประการ พนักงานธนาคารโจทก์กลับแก้ฟ้องจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 153,077.50 บาท และ ดอกเบี้ยร้อยละ 16 ต่อปี จากต้นเงิน 129,000 บาท คิดถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชำระ เสร็จให้โจทก์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า หนังสือกู้เงินระยะยาวตามเอกสารหมายเลข จ.8 ข้อ 4 ระบุว่า จำเลยที่ 1 จะใช้เงินกู้เพื่อปรับปรุงที่ดินขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดกว้างยาวด้านละ 40 เมตร ลึก 2.50 เมตร 1 บ่อ เป็นเงิน 50,000 บาท ปรับปรุงที่ดินทำสวนผลไม้ เนื้อที่ 14 ไร่ เป็นเงิน 80,000 บาท และตามข้อ 17 ถ้าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญายอมให้ โจทก์เรียกเงินกู้ที่ค้างชำระทั้งหมดคืนได้ทันที พนักงานของโจทก์ออกไปตรวจสอบ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2527 พบว่า จำเลยที่ 1 ยังมิได้ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ จำเลยที่ 1 รับรองจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม

2528 นายสุพรรณักงานผู้ตรวจสอบได้บันทึกความเห็นว่าเป็นสมควรให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้งภายในเดือนกรกฎาคม 2528 ผู้จัดการสาขาของโจทก์บันทึกสั่งว่าสมควรให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งมีผลเท่ากับว่าโจทก์ยอมผ่อนผันข้อตกลงที่กำหนดให้จำเลยที่ 1 ต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2527 ตามเอกสารหมาย จ.8 ข้อ 5 โดยเลื่อนกำหนดที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2528 หลังจากตรวจสอบครั้งแรกแล้ว จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือลงวันที่ 12 กันยายน 2527 ชี้แจงต่อโจทก์ว่ายังดำเนินการไม่ได้เพราะน้ำท่วมที่นารับรองจะให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2528 ต่อมาจำเลยที่ 1 มีหนังสือลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2528 ชี้แจงต่อโจทก์ว่าโครงการสร้างสวน ขุดบ่อปลาจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม 2528 พร้อมกับอ้างเหตุผลขอเปลี่ยนโครงการจากปลูกทุเรียนและส้มโอมาเป็นขนุน มะพร้าว มะม่วง เพราะปลูกทุเรียนไม่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ ส่วนส้มโอปลูกกันมากจะล้นตลาด ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 นายสุพลและนายบุญส่งพนักงานของโจทก์ออกไปตรวจสอบและทำรายงานว่า จำเลยขุดบ่อลึกเพียง 1.50 เมตร ซึ่งตามข้อตกลงจะต้องขุดลึก 2.50 เมตร ยังไม่ได้เลี้ยงปลาจะนำมาเลี้ยงในภายหลัง ยกคันสวนได้ยาวเพียง 840 เมตรซึ่งตามข้อตกลงจะต้องให้ได้ยาว 1,400 เมตร และจำเลยที่ 1 จะต้องปลูกส้มโอ 150 ต้น ทุเรียน 100 ต้น ขนุน 50 ต้น มะม่วง 50 ต้น แต่จำเลยปลูกมะพร้าว 120 ต้น ขนุน 130 ต้น มะม่วง 55 ต้น ส้มโอ 30 ต้น กล้วย 80 ต้น ไม่ได้ปลูกทุเรียน พนักงานผู้ตรวจสอบบันทึกความเห็นว่าเป็นว่า จำเลยที่ 1 ใช้เงินไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เห็นควรเรียกเงินกู้คืน โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกู้เงินครั้งที่ 2 ตามหนังสือกู้เงินระยะยาวเพื่อการเกษตรเอกสารหมาย จ.8 ข้อ 4 ระบุว่า จะใช้เงินกู้เฉพาะวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ปรับปรุงที่ดินขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 2.50 เมตร เป็นเงิน 50,000 บาท (2) ปรับปรุงที่ดินทำสวนผลไม้เนื้อที่ 14 ไร่ เป็นเงิน 80,000 บาท เท่านั้น ที่พนักงานของโจทก์บันทึกไว้ในรายงานการตรวจสอบการใช้เงินตามเอกสาร

หมาย จ.4 ว่าจะต้องเลี้ยงปลาตะเพียน 10,000 ตัว ยกคันสวนรวมความยาว 1,400 เมตร และปลูกต้นผลไม้ชนิดใดก็ได้ที่ต้นเหล่านี้มีได้ระบุในสัญญาจึงเป็นเพียงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงปลาและทำสวนเท่านั้น ส่วนการขุดบ่อปลาลึกเท่าใดก็ได้มิใช่สาระสำคัญของสัญญาในเมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยได้ขุดบ่อปลายกคันสวนและปลูกต้นไม้จำนวนมากแล้ว จำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เมื่อการปลูกทุเรียนไม่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ ปลูกส้มโอจะล้นตลาดจำเลยที่ 1 มีสิทธิเปลี่ยนไปปลูกขนุน มะม่วง และมะพร้าวได้ สัญญาข้อ 11 ให้สิทธิผู้จัดการสาขามีอำนาจลดหรือระงับการจ่ายเงินกู้ที่จะพึงมีต่อไปสำหรับเงินกู้รายนี้เท่านั้น จำเลยที่ 1 มิได้ผิดสัญญา โจทก์ยังไม่มีสิทธิเรียกเงินกู้คืนทั้งหมด ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการกู้เงินครั้งที่ 1 โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาแต่เพียงว่าจำเลยที่ 1 เปลี่ยนแปลงโครงการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ ถือว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเพราะใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ เป็นการโต้แย้งข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญากู้เงินครั้งที่ 2 เท่านั้นมิได้โต้แย้งข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับสัญญากู้ครั้งที่ 1 แต่อย่างใด เพียงแต่โจทก์ขอให้ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้จำเลยชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเท่านั้นฎีกาของโจทก์เกี่ยวกับสัญญากู้เงินครั้งที่ 1 จึงมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญากู้ครั้งที่ 1 นั้น ไม่ชอบอย่างไร จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ